# ACCORD DROIT SYNDICAL

12 OCTOBRE 2023

# POURQUOI RENÉGOCIER L'ACCORD EXISTANT?

## Protocole d'accord relatif au droit syndical - 1987

- Echange annuel au sein du Comité Groupe
- Réunion d'informations syndicale rémunérée
- Participation aux congrès
- syndicaux
- Suspension du contrat de travail pour exercer une activité au sein d'une OS
- Délégué syndical Central

## Avenant n°1 – 1990

Réduction du nombre de postes des « permanents syndicaux rémunérés de 12 (effectif Groupe France : 75 000) à 11 postes (effectif Groupe France : 41 000)

## Avenant n°02 - 2001

- Les dispositifs concernant les permanents syndicaux rémunérés et non rémunérés
- Introduction d'un nouveau mandat : le Coordonnateur Syndical Groupe
- Une rencontre annuelle entre la Direction des Affaires Sociales et chacune des OSR au niveau national

## Avenant n°3 - 2007

La mise à disposition des Coordonnateurs syndicaux de moyens de communication informatiques

# POURQUOI RENÉGOCIER L'ACCORD EXISTANT?

Ancien : le protocole d'accord relatif au droit syndical datait de 1987

Obsolète : Il faisait référence à des termes et notions qui n'étaient plus d'actualité
Non prise en compte de la loi 2008 sur la représentativité

Confus : Les 3 avenants rendaient l'accord peu lisible

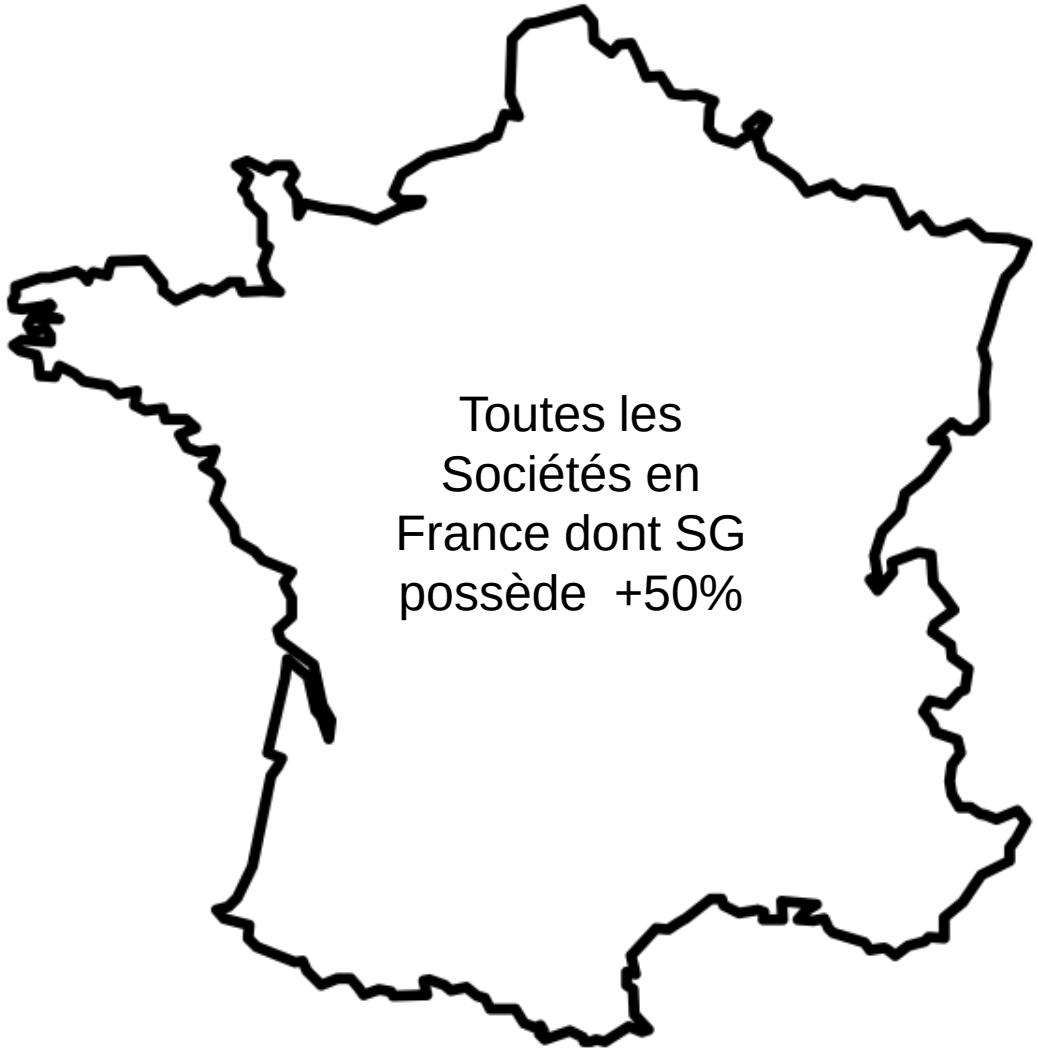
Pérennité : Il était impérieux de réactualiser avec un objectif de durée dans le temps

# LES NEGOCIATIONS

Depuis le 13 décembre 2022,
7 réunions de négociations avec
les Coordonnateurs Syndicaux
(+1 personnes par OS)

**Signature le 12 octobre 2023 par l'ensemble des OS représentatives au niveau du Groupe**

# CHAMP D'APPLICATION




+

Toute nouvelle société acquise après la signature de l'accord

# LES GRANDS THÈMES TRAITÉS

- Droits et devoirs respectifs
- Contenu du Dialogue Social
- Moyens syndicaux pour le Dialogue Social
- Valorisation du parcours syndical
- Lien avec les organisations syndicales

# DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS

## Direction

Garantir la liberté syndicale

Donner une information loyale et récurrente sur la situation de l'entreprise (eco, environnement, sociale)

Informer et former les managers : Guide Dialogue Social

Non-discrimination syndicale

## Représentants du Personnel

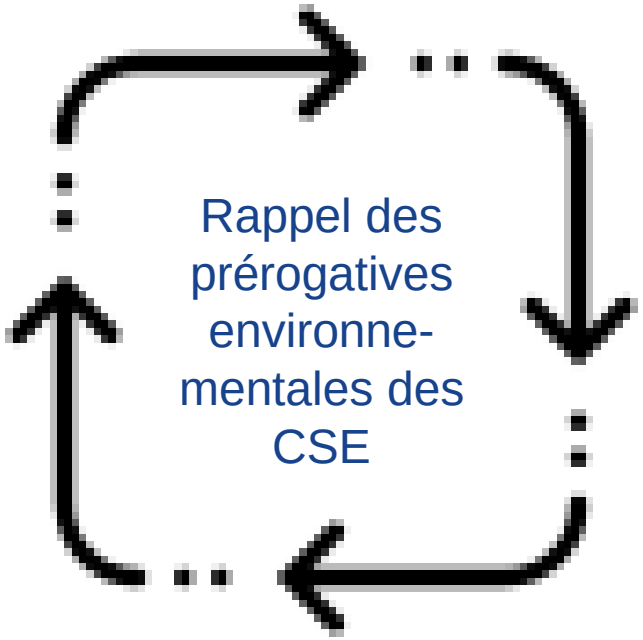
Se conformer aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise

Respecter la liberté de choix, respecter la diversité des opinions

Recourir au Dialogue Social pour la recherche de solution dans le but d'éviter tout conflit

Préserver la confidentialité

# CONTENU DU DIALOGUE SOCIAL




Échanges annuels au Comité de Groupe sur les orientations stratégiques du Groupe, la situation économique, financière, sociale et environnementale. Echanges identiques au niveau des CSE (+50 salariés)

Agenda social prévisionnel (suggestion)

Formation : le CFESES (12 jours/an), formation complémentaire Environnement prise sur le CFESES

*Ce congé permet d'acquérir des connaissances économiques, sociales, environnementales ou syndicales, dans le but d'exercer des responsabilités syndicales. Par exemple, des responsabilités au sein des instances des organisations syndicales, des instances consultatives, des instances paritaires de négociation.*

*Ouvert à l'ensemble des salariés.*

# MOYENS SYNDICAUX POUR LE DIALOGUE SOCIAL

## Les Délégués Syndicaux Centraux

**Entreprises 〉 2000,** au moins 2 établissements d'au moins 50.

Crédit : 30h/mois de 2000 à 5000
40h/mois > 5000

**Entreprises < 2000**, au moins 2 établissements distincts d'au moins 50

Possibilité de nommer un DSC distinct des DS d'établissement avec un crédit d'heures :
16h/mois de 50 à 1000
24h/mois de 1001 à 2000

### CONGES STATUTAIRES

Dans la limite de 20 jours par an, pour chaque DS à la demande de son OS
rémunération prise en charge par l'OS

# MOYENS SYNDICAUX POUR LE DIALOGUE SOCIAL

## Les Coordonnateurs Syndicaux Groupe

Si l'organisation syndicale est entre 8 et 10%, rôle consultatif exclusivement

- Représentant de l'OS au niveau du Groupe / mandat pour négocier
- 56 h de délégation par mois
- Moyens matériels + formation informatique
- En cas d'absence durable, remplacement du titulaire
- 5 jours de formation par an
- Déplacement avec accord sur l'ensemble des sites du Groupe
- Accès aux formations du Comité Groupe

5 rencontres avec la Direction des Affaires Sociales dont une en présence avec le DG et DRH du Groupe

<u>Thèmes possibles:</u>

Stratégie du Groupe, Sécurité, Neutralité Carbone, Suivi des Accords Groupe, Suivi des effectifs, …

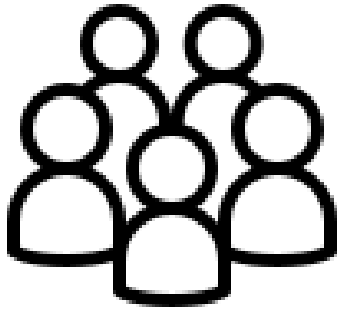
# MOYENS SYNDICAUX POUR LE DIALOGUE SOCIAL

## Réunion d'information syndicale rémunérée

Pour toutes les sociétés de plus de 200 salariés

**Crédit individuel**
2 heures par an payées en horaire normal

**Organisation**
En dehors du temps de travail
A l'initiative du DSC ou du DS d'établissement
Information préalable (8 jours) de la Direction



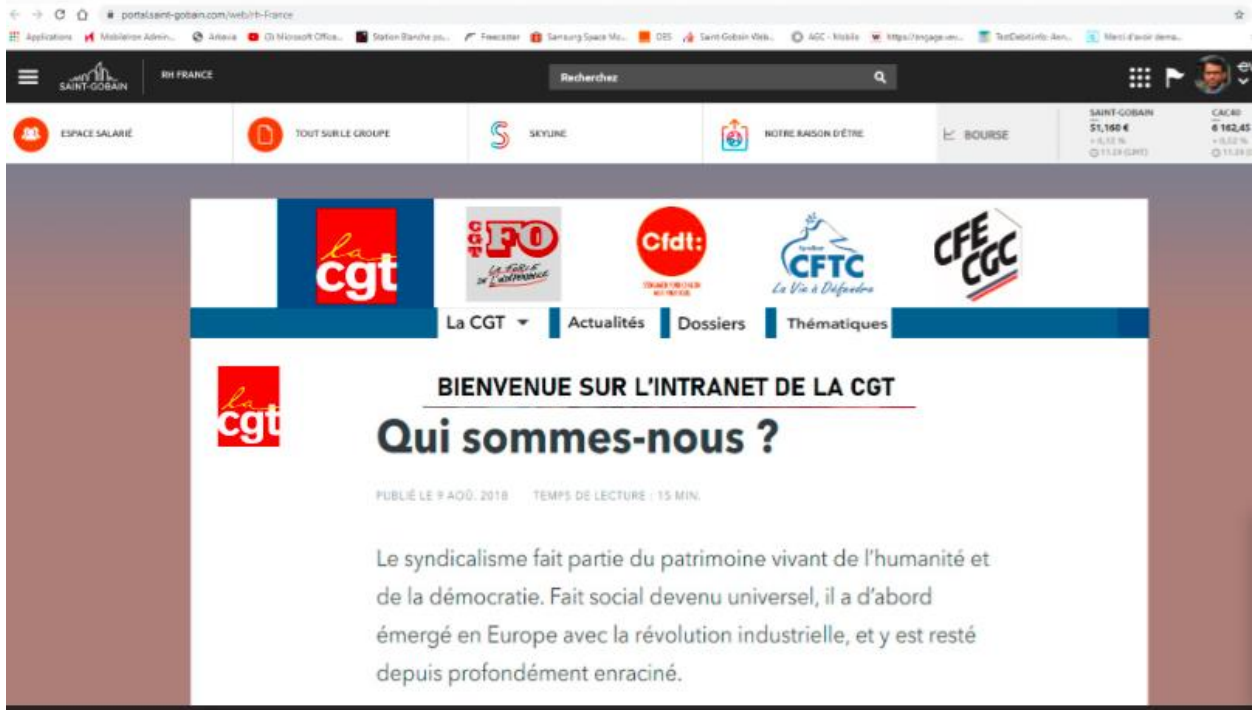
# MOYENS SYNDICAUX POUR LE DIALOGUE SOCIAL

## Un Intranet Syndical Groupe France

Chaque OS Groupe > 8% : une page dédiée sur l'Intranet France RH

Coordonnateur responsable de la diffusion des informations

Information de la Direction des Affaires Sociales du Groupe au moins 48h (jours ouvrés) préalablement à la publication sur l'Intranet



# VALORISATION DU PARCOURS SYNDICAL

## Suivi du Parcours Syndical

**Prise de mandat**

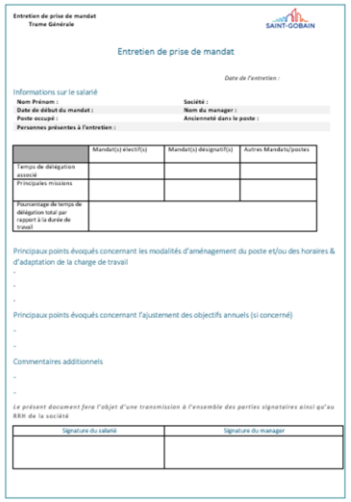
- Entretien pour tous les mandats
- Dans les 3 mois de la prise du mandat

**Pendant le mandat**

- Entretien professionnel
- S’agissant d’une obligation légale, le salarié doit se présenter à l’entretien

**Fin de mandat**

- Pour les sociétés de plus de 2000 personnes, entretien pour tout mandat
- Pour les sociétés de moins de 2000, pour tout mandat de plus de 30% et sur demande pour les autres



Entretien de prise de mandat
Trame Générale

SAINT-GOBAIN

Entretien de prise de mandat

*Date de l'entretien :*

Informations sur le salarié

**Nom Prénom :** **Société :**
**Date de début du mandat :** **Nom du manager :**
**Poste occupé :** **Ancienneté dans le poste :**
**Personnes présentes à l'entretien :**

| | Mandat(s) électif(s) | Mandat(s) désignatif(s) | Autres Mandats/postes |
|---|---|---|---|
| Temps de délégation associé | | | |
| Principales missions | | | |
| Pourcentage de temps de délégation total par rapport à la durée de travail | | | |

Principaux points évoqués concernant les modalités d'aménagement du poste et/ou des horaires & d'adaptation de la charge de travail

-
-
-

Principaux points évoqués concernant l'ajustement des objectifs annuels (si concerné)

-
-

Commentaires additionnels

-
-

*Le présent document fera l'objet d'une transmission à l'ensemble des parties signataires ainsi qu'au RRH de la société*

| Signature du salarié | Signature du manager |
|---|---|
| | |

Entretien de fin de mandat
Trame Générale

SAINT-GOBAIN

Entretien de fin de mandat

*Date de l'entretien :*

Informations sur le salarié

**Nom Prénom :** **Société :**
**Date de début du mandat :** **Nom du manager :**
**Poste occupé :** **Ancienneté dans le poste :**
**Personnes présentes à l'entretien :**

Actions de développement et de formation suivies au cours du mandat

-
-

Compétences acquises et développées lors du mandat

-
-

Quelles sont vos besoins de formation pour le maintien du poste ?

-
-

Quels sont vos souhaits d'évolution professionnelle ?

-
-

Souhaitez-vous bénéficier d'un accompagnement supplémentaire (Bilan de compétences, VAE, parcours découverte ; immersion dans un service ; phase de transition entre la fin de mandat et la reprise d'activité si nécessaire ; tutorat par un autre salarié en cas notamment de longue absence de l'activité professionnelle) et pourquoi ?

-
-

*Le présent document fera l'objet d'une transmission à l'ensemble des parties signataires ainsi qu'au RRH de la société*

| Signature du salarié | Signature du manager |
|---|---|
| | |



SAINT-GOBAIN

# ENTRETIEN DE PRISE ET FIN DE MANDAT

**Entretien de prise de mandat**
**Trame Générale**

SAINT-GOBAIN

## Entretien de prise de mandat

*Date de l'entretien :*

### Informations sur le salarié

| | |
|---|---|
| **Nom Prénom :** | **Société :** |
| **Date de début du mandat :** | **Nom du manager :** |
| **Poste occupé :** | **Ancienneté dans le poste :** |
| **Personnes présentes à l'entretien :** | |

| | Mandat(s) électif(s) | Mandat(s) désignatif(s) | Autres Mandats/postes |
|---|---|---|---|
| Temps de délégation associé | | | |
| Principales missions | | | |
| Pourcentage de temps de délégation total par rapport à la durée de travail | | | |

### Principaux points évoqués concernant les modalités d'aménagement du poste et/ou des horaires & d'adaptation de la charge de travail

-
-
-

### Principaux points évoqués concernant l'ajustement des objectifs annuels (si concerné)

-
-

### Commentaires additionnels

-
-

*Le présent document fera l'objet d'une transmission à l'ensemble des parties signataires ainsi qu'au RRH de la société*

| Signature du salarié | Signature du manager |
|---|---|
| | |

**Entretien de fin de mandat**
**Trame Générale**

SAINT-GOBAIN

## Entretien de fin de mandat

*Date de l'entretien :*

### Informations sur le salarié

| | |
|---|---|
| **Nom Prénom :** | **Société :** |
| **Date de début du mandat :** | **Nom du manager :** |
| **Poste occupé :** | **Ancienneté dans le poste :** |
| **Personnes présentes à l'entretien :** | |

### Actions de développement et de formation suivies au cours du mandat

-
-

### Compétences acquises et développées lors du mandat

-
-

### Quelles sont vos besoins de formation pour le maintien du poste ?

-
-

### Quels sont vos souhaits d'évolution professionnelle ?

-
-

### Souhaitez-vous bénéficier d'un accompagnement supplémentaire (Bilan de compétences, VAE, parcours découverte ; immersion dans un service ; phase de transition entre la fin de mandat et la reprise d'activité si nécessaire ; tutorat par un autre salarié en cas notamment de longue absence de l'activité professionnelle) et pourquoi ?

-
-

*Le présent document fera l'objet d'une transmission à l'ensemble des parties signataires ainsi qu'au RRH de la société*

| Signature du salarié | Signature du manager |
|---|---|
| | |

# VALORISATION DU PARCOURS SYNDICAL

## Suivi du Parcours Syndical

### EVOLUTION DE LA REMUNERATOIN

Fixation des objectifs prenant en compte le temps consacré à l'activité pro

Part du bonus au titre des périodes où il exerce son mandat = autres salariés

### EVOLUTION DU PARCOURS PRO

L'exercice du mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l'évolution de carrières

### BILAN DE COMPETENCES

### VAE

(Pour les coordonnateurs principalement)

### FORMATION ACCOMPAGNEMENT SALARIES EN DIFFICULTE

Programme Mental Well Being, formations proposées dans Boost …



SAINT-GOBAIN

# LIEN AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES

## Congrès Syndicaux

Pour toutes les sociétés de plus de 200 salariés

Participation des salariés à des congrès syndicaux

Crédit 0,12‰ des salaires payés pendant l'année

## Mise à disposition au sein d'une OS

Avec ou sans maintien de la rémunération

Confidentialité

Dispositif d'accompagnement et de réintégration

GROW & IMPACT

# FIN

SAINT-GOBAIN